

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規(包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規)

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：(五十分)

- (一)申論題不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論式試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論式試卷上作答。

- 一、試依民法及土地法之相關規定，說明各種他項權利之定義為何？(十分)
- 二、試依平均地權條例之規定，說明得辦理區段徵收與市地重劃地區之異同？(十五分)
- 三、試依實質課稅原則說明土地稅法有關地價稅納稅義務人與土地所有權人之關係。(十分)
- 四、甲、乙、丙三人繼承土地乙筆，甲在該地蓋有房屋乙棟，乙、丙長期在外，並不知情，嗣後甲主張取得時效，試問甲以時效取得所有權或時效取得地上權而請求登記，是否有理？請說明之。(十五分)

乙、測驗題部分：(50分)

代號：1101

- ^{3m} 本科目測驗式試題為單一選擇題，請就各題選項中選出一個最正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
³ⁿ 共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在測驗試卡 1~40 題劃記，於本試題上作答者，不予計分。

- 1 甲、乙、丙、丁四人共有一筆土地，持分各為四分之一，如決定整筆土地設定地上權給建商蓋屋，則至少須有那些人之同意方得為之？
(A)甲、乙、丙、丁四人全體同意才可 (B)甲、乙、丙、丁任三人同意即可
(C)甲、乙、丙、丁任二人同意即可 (D)甲、乙、丙、丁任一人同意即可
- 2 辦理地籍圖重測時，界址認定之先後依據為何？①土地所有權人設立界標並到場指界 ②鄰地界址 ③現使用人之指界 ④參照舊地籍圖 ⑤地方習慣
(A)①②③④⑤ (B)②①③④⑤ (C)②③①④⑤ (D)③①②④⑤
- 3 依民法之規定，以所有之意思，和平、公然繼續占有他人未登記之不動產達幾年時，得請求登記為所有人？
(A)五 (B)十 (C)十五 (D)二十
- 4 依民法之規定，下列有關物權變動之敘述何者有誤？
(A)因買賣而取得不動產物權者，非經登記，不生效力
(B)因法院之判決而取得不動產物權者，非經登記，不生效力
(C)因繼承而取得不動產物權者，非經登記，不得處分其物權
(D)因強制執行而取得不動產物權者，非經登記，不得處分其物權
- 5 依土地法之規定，城市地方房屋之租金，至多以不超過土地及其建築物申報總價年息百分之多少為限？
(A)五 (B)六 (C)八 (D)十
- 6 直轄市或縣(市)不動產估價師公會，依法以在該區域內開業之不動產估價師至少多少人以上發起組織之？
(A)十五 (B)二十 (C)二十五 (D)三十
- 7 依土地稅法之規定，地價稅之累進稅率最高達多少？
(A)千分之四十五 (B)千分之五十五 (C)千分之六十五 (D)千分之七十
- 8 不動產估價師法施行前已從事不動產估價業務者，自該法施行之日起，依法最多得繼續執業多少年？
(A)一 (B)三 (C)五 (D)十
- 9 依平均地權條例之規定，辦理市地重劃時，折價抵付共同負擔之土地，其合計面積原則上以不超過各該重劃區總面積百分之多少為限？
(A)四十 (B)四十五 (C)五十 (D)五十五
- 10 不動產估價師對於委託估價案件之委託書及估價工作資料，依法至少應保存多少年？
(A)一 (B)五 (C)十 (D)十五
- 11 某甲於台南市擁有一筆面積二公畝之都市計畫公共設施保留地，目前仍為自用住宅之使用，依土地稅法規定，該地地價稅稅率為何？
(A)免徵 (B)千分之二 (C)千分之六 (D)千分之十
- 12 依平均地權條例之規定，寺廟、教堂用地之地價稅稅率為何？
(A)免稅 (B)千分之三 (C)千分之十 (D)千分之十五
- 13 依土地法之規定，基地承租人積欠租金額，除以擔保金抵償外，達多少時間以上時，出租人得終止租約，收回基地？
(A)二個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
- 14 甲以其自有之土地，設定抵押權予乙，借款二百萬元，繼而向丙抵押借款一百萬元，嗣後並將該筆土地贈與其親友丁，依民法之規定，下列敘述何者為誤？
(A)乙於其債權屆清償期而未受清償時，得聲請法院拍賣該筆土地，就其賣得價金受清償
(B)丙於其債權屆清償期而未受清償時，如乙尚未或未能聲請法院拍賣該抵押物時，丙得先於乙聲請拍賣
(C)丁對乙、丙需負債務清償責任
(D)丁對乙、丙之責任僅限於以該地供擔保債權之責任

(請接背面)

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規(包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、土地稅法及其附屬法規)

- 15 依民法第八百二十三條第二項之規定，分別共有物依契約而訂有不分割之期限者，其期限至多不得逾幾年？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)五
- 16 有關抵押權之性質，下列敘述何者有誤？
(A)準物權 (B)從物權 (C)擔保物權 (D)定限物權
- 17 依土地稅法之規定，空地稅依應納地價稅基本稅額加徵多少？
(A)一至三倍 (B)二至五倍 (C)三至五倍 (D)五至十倍
- 18 依土地稅法之規定，私立動物園、體育場所用地之地價稅稅率為何？
(A)免稅 (B)千分之二 (C)千分之六 (D)千分之十
- 19 依土地法第一百零四條規定，基地出賣時，下列何者無優先購買權？
(A)借用人 (B)地上權人 (C)承租人 (D)典權人
- 20 土地所有權人出售下列何種土地後，另行購買性質相同之土地，不得申請退還其出售土地所繳之土地增值稅？
(A)自用住宅用地 (B)自營工廠用地 (C)自營商業用地 (D)自耕農業用地
- 21 土地法第四十三條規定：「依本法所為之登記，有絕對效力。」是指登記具有何種效力？
(A)公示力 (B)公信力 (C)對抗力 (D)推定力
- 22 下列何者不屬於用益物權？
(A)地上權 (B)地役權 (C)典權 (D)質權
- 23 依平均地權條例第十五條規定，直轄市或縣(市)主管機關辦理規定地價時，應分區調查最近一年之土地買賣價格或收益價格，依據調查結果之後續步驟為何？
(A)查估地價 (B)公告標準地價 (C)劃分地價區段 (D)計算宗地單位地價
- 24 依平均地權條例之規定，規定地價後，原則上每隔幾年應重新規定地價一次？
(A)一 (B)三 (C)五 (D)十
- 25 依土地法第三十四條之一規定，下列有關共有土地優先承購權行使的敘述何者正確？
(A)具物權效力，可對抗第三人 (B)須以買賣、贈與或交換為前提
(C)優先承購權之行使須於出賣通知到達後十五日內表示 (D)優先承購須依出賣人與第三人所訂買賣契約之同一價格
- 26 土地所有權移轉或設定典權，其中報移轉現值之審核標準，依法下列何者為誤？
(A)遺贈之土地，以遺贈人死亡日當期之公告土地現值為準
(B)依法院判決移轉登記者，以判決確定日當期之公告土地現值為準
(C)於訂定契約日起三十日內申報者，以訂約日當期之公告土地現值為準
(D)逾訂定契約日起三十日始申報者，以受理申報機關收件日當期之公告土地現值為準
- 27 以每個地價區段為單位，按該區內所蒐集的土地買賣交易資料估計，並提經地價評議委員會評定之地價，稱作什麼地價？
(A)標準地價 (B)法定地價 (C)區段地價 (D)宗地單位地價
- 28 依土地稅法施行細則之規定，地價稅每年一次徵收者，以何時為納稅義務基準日？
(A)二月二十八日 (B)七月一日 (C)七月三十一日 (D)八月三十一日
- 29 下列何者屬於擔保物權？
(A)典權 (B)留置權 (C)所有權 (D)耕作權
- 30 依平均地權條例之規定，舉辦規定地價或重新規定地價時，土地所有權人未於公告期間申報地價者，應如何處理？
(A)照價收買 (B)以公告地價為其申報地價
(C)以公告地價的百分之八十為其申報地價 (D)以公告地價的百分之一百二十為其申報地價
- 31 依土地稅法第十五條之規定，地價稅計徵依據為何？
(A)按每一土地所有權人在每一鄉(鎮)(市)(區)轄區內之地價總額計徵之
(B)按每一土地所有權人在每一直轄市或縣(市)轄區內之地價總額計徵之
(C)按每一土地所有權人在臺灣地區地價總額計徵之
(D)按每一土地所有權人在國內、外名下所有土地地價總額計徵之
- 32 依土地稅法之規定，土地為信託財產者，於信託關係存續中，以何人為地價稅之納稅義務人？
(A)監察人 (B)受益人 (C)受託人 (D)委託人
- 33 依平均地權條例之規定，經依規定限期建築、增建、改建或重建之土地，其新建之改良物價值不及所占基地申報地價百分之多少者，直轄市或縣(市)政府不予核發建築執照？
(A)五十 (B)六十 (C)七十 (D)八十
- 34 依土地法第十四條規定，下列何種土地不得為私有？
(A)遊憩用地 (B)林業用地 (C)名勝古蹟 (D)鹽業用地
- 35 依土地稅法之規定，土地為信託財產者，因信託行為成立，而於委託人與受託人間移轉土地所有權者，其土地增值稅應如何課徵？
(A)不課徵 (B)減徵百分之十 (C)減徵百分之二十 (D)減徵百分之四十
- 36 預告登記對下列何種新登記，無排除之效力？
(A)繼承而為之新登記 (B)買賣而為之新登記 (C)贈與而為之新登記 (D)強制執行而為之新登記
- 37 各級政府出售或依法贈與之公有土地，及受贈之私有土地，依土地稅法規定如何課徵土地增值稅？
(A)免徵 (B)減徵百分之四十 (C)減徵百分之五十 (D)減徵百分之六十
- 38 甲替乙整修房屋，挖基地時，在乙土地內挖出不知為何人所埋之唐朝時期古董花瓶一只，依法該花瓶所有權歸屬誰？
(A)歸甲所有 (B)歸乙所有 (C)甲、乙各半 (D)歸國家(政府)所有
- 39 未取得不動產估價師資格，而辦理土地、建築改良物及其權利之估價業務者，依法處新臺幣多少罰鍰？
(A)五萬元以上二十五萬元以下 (B)十萬元以上二十五萬元以下
(C)五萬元以上五十萬元以下 (D)十萬元以上五十萬元以下
- 40 下列何種權利，不得為抵押權之標的物？
(A)地上權 (B)基地承租權 (C)永佃權 (D)典權